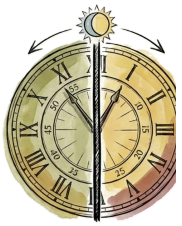
חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תס"ח

מלאכה בערב פסח



מבחן בשאלות פתוחות

1. מאימתי אסור לעשות מלאכה בערב פסח? ובמה שונה ערב פסח מערב שבת (2 הבדלים)?

2. מדוע אסור לעשות מלאכה בערב פסח (2 טעמים)? והאם האיסור נוהג גם בזמן הזה?

3. ערב פסח שחל בשבת – האם אסור לעשות מלאכה בערב שבת מחצות?

4. האם מותר להסתפר אצל גוי אחר חצות (2 שיטות, ומה ההלכה)? ומה דין נטילת ציפורניים?

5. איזו מלאכה אסורה בערב פסח אחר חצות?

6. האם מלאכה קודם חצות תלויה במנהג? כמי ההלכה?

7. ההולך ממקום למקום – מה הסתירה בין המשנה לבין מעשי רבב"ח ור' זירא?

8 כיצד מיישבים את הסתירה (2 שיטות), וכיצד פוסק המ"ב?

9 כיצד ינהג מי שדעתו לחזור – כשבא ממקום מחמיר למקל, וממקל למחמיר?

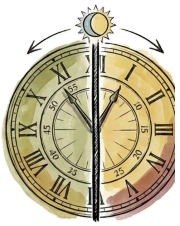
10 אילו מלאכות מותרות קודם חצות? והאם המשנה באה להקל או להחמיר (2 שיטות, ומה ההלכה)?

11 האם מותר להושיב תרנגולים על ביצים בערב פסח (2 שיטות, ומה כתב המ"ב)?

12 האם מותר לגרוף זבל ולהוציאו לאשפה בערב פסח?

13 מדוע נהגו שלא להקיז דם בערב יום טוב? ומתי מותר?

חזרות
על הלכות פסח בביף



סימן תס"ח
מלאכה בערב פסח

תשובות

1 מאימתי אסור לעשות מלאכה בערב פסח? ובמה שונה ערב פסח מערב שבת (2 הבדלים)?

משנה: מקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות – עושין; שלא לעשות – אין עושין. מדויק: **אחר חצות – אסור מדינא**; קודם – תלוי במנהג.
הבדלים מערב שבת: א. בע"ש האיסור מהמנחה (רש"י – קטנה), בע"פ **מחצות**. ב. בע"ש – רק "אינו רואה סימן ברכה"; בע"פ – **מנדים** אותו. · משנה נ.; גמרא

2 מדוע אסור לעשות מלאכה בערב פסח (2 טעמים)? והאם האיסור נוהג גם בזמן הזה?

רש"י: שלא יהא טרוד במלאכה וישכח **ביעור חמצו**, שחיטת הפסח ותיקון מצה.
ירושלמי: המביא קרבן עושה יו"ט כל היום; בע"פ כל ישראל מקריבים – לכן מחצות, זמן הקרבן. תוס' – מדאורייתא; ר"ן – אפשר שמדרבנן ("שם תזבח" – אסמכתא).
רוב הראשונים: נשאר אחר החורבן (ראב"צ, רב ששת). **רז"ה:** בטל אחר החורבן.
ח"י: אין מחלוקת – הירושלמי טעם לאחר חצות, ורש"י למנהג קודם חצות.
פני יהושע: י"ד מחצות נקרא "מועד" – דינו כחוה"מ. · רש"י; ירושלמי; תוס'; ר"ן; רז"ה; ח"י; פנ"י

3 ערב פסח שחל בשבת – האם אסור לעשות מלאכה בערב שבת מחצות?

נפ"מ בין הטעמים: לרש"י – ההכנות עוברות לע"ש, ויהיה אסור מחצות; לירושלמי – ההקרבה בשבת, וע"ש כרגיל.
ח"י בשם מהרי"ל: מעיקר הדין **מותר** (הפוסקים הביאו את טעם הירושלמי), ומי שרוצה יחמיר – משום לא פלוג. · ח"י; מהרי"ל

4 האם מותר להסתפר אצל גוי אחר חצות (2 שיטות, ומה ההלכה)? ומה דין נטילת ציפורניים?

מרדכי ומהרי"ל: אסור – השוו י"ד לחוה"מ.
רוקח ומהרש"ל: מותר – י"ד קל מחוה"מ.
שו"ע: יש אוסר ויש מתיר; **רמ"א:** "**וכן הוא המנהג**" – להתיר. **מ"ב:** להקל אף בתספורת.
ציפורניים: מהרי"ל החמיר; **מ"ב (ה):** טוב לפני חצות, ואם שכח – מותר אחרי. · מרדכי; רוקח; שו"ע; רמ"א; מ"ב

5 איזו מלאכה אסורה בערב פסח אחר חצות?

רא"ש בשם ראבי"ה: דווקא **מלאכה גמורה שמשתכרים בה** – אסורה אפילו בחינם; מלאכה כל שהיא – מותרת בחינם.
כביסה – אסורה, אך מותר לתת לגוי לכבס.
מה שהותר בחוה"מ – הותר גם בע"פ (מ"ב). · רא"ש; מ"ב

6 האם מלאכה קודם חצות תלויה במנהג? כמי ההלכה?

משנה נה.: אנשי יהודה וגליל – מחלוקת משניות (ר"מ – מנהג; ר"י – מחלוקת).
רא"ש: כאן הלכה כר"מ – סתם משנה. **שו"ע:** תלוי במנהג.
רמ"א: אנו נוהגים שלא לעשות; **מ"ב (יב):** תלוי במנהג המקומות (לבוש).
במקום שנהגו לאסור – אינם רשאים לשנות, "**אל תטוש תורת אמך**". · משנה; רא"ש; שו"ע; רמ"א; מ"ב

7 ההולך ממקום למקום – מה הסתירה בין המשנה לבין מעשי רבב"ח ור' זירא?

משנה: "נותנין עליו **חומרי** מקום שיצא משם **וחומרי** מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת". (רבא: ההולך למקום שעושים – "כמה בטלני איכא בשוקא".)
רבב"ח: אכל דאייתרא בבבל והסתירו – **דעתו לחזור** – נוהג כמקומו (לקולא).
ר' זירא: אכל בא"י מה שאסור בבבל – **אין דעתו לחזור** – נוהג כמקום החדש (לקולא). · משנה; פסחים נא.; חולין יח:

8 כיצד מיישבים את הסתירה (2 שיטות), וכיצד פוסק המ"ב?

תוס' ורא"ש: "**לצדדין קתני**" – דעתו לחזור: חומרי מקום שיצא; אין דעתו לחזור: כמקום שהלך – בין לקולא בין לחומרא; ועם זאת אל ישנה מפני המחלוקת.
רמב"ם ושו"ע: כפשט המשנה – חומרי שניהם, ולא יתראה בטל; דעתו לחזור – כמקומו, בלי להתראות. (גר"א: סוגיית חולין נדחתה.)
מג"א ומ"ב: מפרשים את השו"ע **כתוס' ורא"ש** – כל הסעיף במי שדעתו לחזור. · תוס'; רא"ש; רמב"ם; שו"ע; גר"א; מ"ב

9 כיצד ינהג מי שדעתו לחזור – כשבא ממקום מחמיר למקל, וממקל למחמיר?

מחומרא לקולא: ינהג לחומרא, אך לא בפני אנשי המקום; אם אינו יכול בלי לבלוט – ינהג לקולא.
מקולא לחומרא: יכול להקל רק **בצנעא**; במלאכה – רק מחוץ ליישוב. אם באו אנשי המקום – יפסיק, אלא אם הם ת"ח היודעים שזה תלוי במנהג (ולכתחילה גם אז יפסיק) – מ"ב (כד). · מ"ב

10 **אילו מלאכות מותרות קודם חצות? והאם המשנה באה להקל או להחמיר (2 שיטות, ומה ההלכה)?**

ר"מ: מלאכה שהתחיל קודם י"ד – גומרה (לצורך המועד). **חכמים:** חייטים, ספרים וכובסים (רי"ב"י – אף רצענים) – כמו בחוה"מ.
רש"י ורוב הראשונים: במקום שנהגו **שלא** לעשות – באה **להקל**.
רמב"ם: במקום שנהגו **לעשות** – באה **להחמיר**; ובמקום שלא נהגו – הכל אסור.
שו"ע: כרמב"ם. **רמ"א:** יש מקלים – "**והכי נהוג**".
מ"ב (לב): הגיע חצות – חייב להפסיק. · משנה; רש"י; רמב"ם; שו"ע; רמ"א; מ"ב

11 **האם מותר להושיב תרנגולים על ביצים בערב פסח (2 שיטות, ומה כתב המ"ב)?**

רש"י: "מושיבין" – בי"ד מותר להושיב **לכתחילה**; בחוה"מ – רק להחזיר מפני הפסד.
רמב"ם: גם בי"ד רק אם תרנגולת שמתה כבר דגרה **ג' ימים**; "מושיבין" – לתקן להם מקום.
שו"ע: כרמב"ם. **מ"ב (לו):** מביא את רש"י – להקל **במקום הצורך**. · רש"י; רמב"ם; שו"ע; מ"ב

12 **האם מותר לגרוף זבל ולהוציאו לאשפה בערב פסח?**

"גורפין מתחת רגלי בהמה בי"ד, ובמועד מסלקין לצדדין".
רמב"ם: גורפים ו**מוציאים לאשפה**; חלוקת הכמות – רק בחוה"מ.
טור: החלוקה גם בי"ד (גר"א – גרסה בלי "הא והא במועד").
שו"ע (מ"ב לז): מתחת לבהמה – מוציא לאשפה; בחצר – מסלק לצדדים, ואם התרבה – לאשפה. · משנה; רמב"ם; טור; שו"ע; מ"ב

13 **מדוע נהגו שלא להקיז דם בערב יום טוב? ומתי מותר?**

רמ"א: נהגו – יסודו בסכנה בערב שבועות (שד "טבוח"), וגזרו בכל עיו"ט.
מ"ב: בליל עיו"ט מותר חוץ מהושענא רבה; בערב שביעי של פסח – מותר; וכל זה לבריאות, אבל **מפני הסכנה – מותר**. · רמ"א; מ"ב